

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 667/2532 อัยการ กรมอัยการ โจทก์
นาย จัตร แก้ว ผดุง ชีวีต ผู้ประกัน
นาย โมหะมัด เอ. อับดุล ลา มั่น กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 118, มาตรา 119, มาตรา 223, มาตรา 247

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ มาตรา 11 (1), มาตรา 11 (8)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยผู้ต้องหาทั้งสามชั่วคราวระหว่างสอบสวน โดย จ. ผู้ประกันได้วางหลักประกันเป็นเงินสด 60,000 บาท และทำสัญญาประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดแล้ว จ. มาขอหลักประกันคืน ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้คืนหลักประกันแก่ผู้ประกัน ดังนี้ พนักงานอัยการจะฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไม่ได้ เพราะอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการเกี่ยวกับสัญญาประกันนั้นมีเฉพาะกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันแต่เมื่อความรับผิดชอบตามสัญญาประกันของ จ. สิ้นสุดลงแล้ว อำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประกันก็ย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงด้วย.

คดีสืบเนื่องมาจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอฝากขังผู้ต้องหา 3 คน (จำเลยทั้งสามในคดีนี้) ในระหว่างการสอบสวนในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (กัญชา) ในวันเดียวกันนายฉัตรแก้ว ผดุงชีวิตได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาทั้งสามชั่วคราวระหว่างสอบสวนโดยยื่นหลักประกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตโดยเรียกหลักประกันเป็นเงินสดคนละ 20,000 บาท ผู้ประกันได้วางเงินสดรวม 60,000 บาท และทำสัญญาประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น ในชั้นที่ผู้ประกันยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งว่าให้ผู้ประกันนำจำเลยที่ 1 มาสอบถามในชั้นที่ผู้ประกันมาขอคืนหลักประกันเนื่องจากได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ศาลว่าเงินหลักประกันอาจเป็นของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้มอบให้ผู้ประกันไว้ หลังจากการสอบสวนและพนักงานอัยการโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยทั้งสามซึ่งได้ให้การรับสารภาพ ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 2,000 บาท แต่ให้รอการลงโทษจำคุกไว้และคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้ประกันซึ่งเป็นทนายความของจำเลยทั้งสามด้วยได้ยื่นคำร้องขอรับหลักประกันคืน สำหรับการนำตัวจำเลยที่ 1 มายืนยันเกี่ยวกับเงินประกันตามคำสั่งศาลปรากฏตามคำร้องของผู้ประกันว่าไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้เดินทางกลับประเทศซาอุดีอาระเบียแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ากรณียังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเงินจำนวนนี้เป็นของผู้ขอประกันหรือของผู้ต้องหาที่ 1 จึงไม่มีเหตุสมควรเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

ผู้ประกันอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า เงินประกันเป็นของผู้ประกัน พินิจพิพากษากลับให้ศาลชั้นต้นคืนเงินหลักประกันจำนวน 60,000 บาทแก่ผู้ประกัน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ประกอบพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11 (1) (8) คงให้อำนาจและหน้าที่แก่พนักงานอัยการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาประกัน จำเลยก็แต่เฉพาะในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาในทางคดีอาญาอันเกี่ยวกับการให้ได้ตัวจำเลยมาดำเนินคดีในศาล จึงเป็น เจตนารมณ์ของกฎหมายในการมอบอำนาจและหน้าที่ให้แก่พนักงานอัยการเพื่อ ดำเนินคดีในการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประกันจำเลยเมื่อมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น แต่เมื่อความรับผิดชอบตามสัญญาประกันของผู้ประกันสิ้นสุดลงแล้ว อำนาจหน้าที่ของ พนักงานอัยการในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประกันย่อมเป็นอัน สิ้นสุดลงด้วย การอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นของผู้ประกันในกรณีนี้เป็นเรื่องการ ขอรับหลักประกันคืนภายหลังความรับผิดชอบตามสัญญาประกันจำเลยหมดไปแล้วตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 118 ทั้งการที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดัง กล่าวนั้น ก็มีใจเจื่อนใจของสัญญาประกันอันจะถือได้ว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันต่อ ศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 เมื่อไม่ใช่กรณีผิด สัญญาประกันพนักงานอัยการจึงไม่มีอำนาจอุทธรณ์ฎีกาได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา ของโจทก์มานั้นเป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษายกฎีกาโจทก์

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ